

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50670177420258240930

ID Comunicacao: 286945273

Data Disponibilizacao: 2025-06-02

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Monitôria Nº 5067017-74.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>AUTOR</td><td>: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO COM INTERACAO
SOLIDARIA DE JAGUARUNA - CRESOL JAGUARUNA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE
OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>A petição inicial encontra-se instruída com prova escrita sem eficácia de
título executivo (art. 700, CPC).</p>

<p>Expeça-se mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da
petição inicial, citando-se a parte ré para pagamento da quantia reclamada e honorários
advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (CPC, art. 701,
caput).</p>

<p>Anoté-se que em caso de pagamento no prazo, a parte ré ficará isenta do pagamento das
custas (§ 1º).</p>

<p>Deve ainda constar do mandado que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias a parte ré poderá
oferecer embargos à ação monitôria, independentemente de segurança do

juízo (CPC, art. 702, *caput*), que suspenderá a eficácia do mandado inicial (§ 4º).

No entanto, caso não realizado o pagamento e não apresentados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), seguindo o feito o procedimento previsto para o cumprimento de sentença (CPC, art. 513 e seguintes), conforme Orientação CGJ n. 56.

Caso esgotadas as tentativas de citação pessoal (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5022451-22.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 04-05-2023), desde que defiro eventual pedido de citação eletrônica por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na forma das Circulares n. 222/2020 e 178/2022 da CGJ.